11 — Accord de confidentialité

English: ../en/11-non-disclosure-agreement.md

> **MODÈLE — À FAIRE VALIDER.** Accord mutuel, pour les échanges avec des partenaires, prestataires, investisseurs ou pilotes avant contrat.

Cartouche	
Juridiction	RDC ; droit OHADA des obligations
Hypothèses	H-01, H-10
Sources	—
Clauses à valider	V-02 ; durée ; sanction
Version	[NUMÉRO] du [DATE]

Entre [PARTIE A — identification complète] et [PARTIE B — identification complète].

1. Objet

Les parties échangent des informations dans le cadre de [OBJET : évaluation d'un partenariat, d'un pilote, d'une prestation]. Le présent accord protège ces informations.

2. Informations confidentielles

Toute information non publique communiquée par une partie, quelle que soit sa forme : technique (code, architecture, sécurité), commerciale (prix, clients, plans), financière, données personnelles. Ne sont pas confidentielles les informations : déjà publiques sans faute du destinataire ; déjà connues de lui ; reçues légitimement d'un tiers ; développées indépendamment.

3. Engagements

Le destinataire : n'utilise les informations que pour l'objet ; ne les communique qu'aux personnes qui en ont besoin et sont tenues au même secret ; les protège au moins comme ses propres informations ; prévient l'autre partie de toute divulgation non autorisée ; restitue ou détruit les informations sur demande. Une divulgation exigée par la loi ou une autorité est permise après information de l'autre partie si la loi le permet.

4. Aucune licence

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est concédé. Aucune obligation de conclure un contrat ne naît du présent accord.

5. Durée

Accord valable [2] ans à compter de sa signature ; obligations de confidentialité maintenues [3] ans après sa fin ([sans limite] pour les secrets de sécurité et le code source).

6. Droit applicable

Droit de la RDC ; [tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe] **[À VALIDER : V-02]**.

Fait à [VILLE], le [DATE].

Partie A	Partie B
[NOM, FONCTION]	[NOM, FONCTION]